



PUTUSAN
Nomor 20 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ronggojali Nomor 65, RT 001 RW 004, Desa Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;
2. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT 03 RW 04, Desa Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur;
3. **FEBRIANTO DWI PUTRA, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT 01 RW 01, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
4. **AKHMAD GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan Nomor 73, RT 02 RW 04, Desa Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Justin Malau & Partners, berkantor di Ruko Andhika Plaza B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT 27 RW 12, Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
2. **EMY EVALIANA**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT 27 RW 12, Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



3. **DESY ANGGRAENI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT 24 RW 11, Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
4. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Dusun Bungur, RT 01 RW 02, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
5. **BONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Mayangan, RT 12 RW 06, Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
6. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT 01 RW 02, Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
7. **SUSIANA**, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT 01 RW 02, Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
8. **SUBUR WIDODO**, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT 01 RW 02, Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
9. **SUKRI**, bertempat tinggal di Lingkungan Kanigoro, RT 03 RW 03, Desa Kanigoro, Kabupaten Blitar;
10. **MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN**, bertempat tinggal di Jalan Bakung, RT 03 RW 07, Desa Srengat, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Doo Lebros, berkantor di Jalan Suren Nomor 27, Plosokerep, Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan *immateriil* bagi Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
 - b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis yang atas biaya Para Tergugat yang dimuat dan diterbitkan pada koran terbitan lokal Kediri dan Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dalam 1 (satu) halaman penuh;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap kekayaan Para Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perihal keabsahan bertindak Para Penerima Kuasa;
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tlg, tanggal 7 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis yang atas biaya Para Tergugat yang dimuat dan diterbitkan pada koran/surat kabar terbitan lokal Kediri dan Nasional selama 1 (satu) hari dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 790/PDT/2021/PT SBY, tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tlg, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tlg *juncto* Nomor 790/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 790/PDT/2021/PT SBY, tanggal 8 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Tlg, tanggal 7 Oktober 2021;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



3. Menghukum Para Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis yang atas biaya Para Tergugat yang dimuat dan diterbitkan pada koran/surat kabar terbitan lokal Kediri dan Nasional selama 1 (satu) hari dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adillnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Januari 2022, kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengajukan gugatan adalah hak warga negara dan cara seseorang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara konstitusional, apakah atas dasar perjanjian atau pun perbuatan melawan hukum. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan oleh orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mendapatkan putusan dari hakim, agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena segala bentuk *eigenrichting* bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang mendudukkan Indonesia sebagai negara



hukum. Dikabulkan atau ditolak gugatan adalah wewenang hakim dalam memutus menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya, sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya perbuatan pihak Tergugat mengajukan gugatan/permohonan PKPU kepada Para Penggugat dalam perkara permohonan PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, terhadap Koperasi Konsumen Niaga Mandiri Sejahtera (NMS) termasuk Para Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH**, 2. **WAHYUDI**, 3. **FEBRIANTO DWI PUTRA, S.E.**, 4. **AKHMAD GUNAWAN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)